សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ នៅក្នុងអធិករណ៍តុលាការបានសម្រេចថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពានទៅលើទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ដូចជាការលួចរុករកអណ្តូងរ៉ែក្នុងដែនដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវា ទៅលើទីតាំងស្តុកប្រេង បិទលំហដែនអាកាស គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ដោយរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យពាណិកម្មទៀតផង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ចៅក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ បានលើកទឡ្ហីករណ៍ថាពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយ ដែលបង្ហាញថា ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាបានគាំទ្រចលនាបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអេសសាល់ វ៉ាឌ័រ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិ បានចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថា មិនបានអនុវត្តគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទដៃ ព្រមទាំងមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ គោលការណ៍ អធិតេយ្យ និងគោលការសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជាតិ ។ ទីបំផុត តុលាការអន្តរជាតិ បានចេញសាលដីការថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវតែបង់សំណងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិករណ៍ទាំងអស់នេះ ។ ប៉ុន្តែចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិកលោក ស្តេបេល Stephen S Chwebel មិនយល់ព្រមទទួលយកសាលដីការរបស់តុលាការនេះទេ ដោយចោទថាប្រកាន់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាថា ជារដ្ឋមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ហើយលោកគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក្នុងការជួយគាំទ្រនិងការពារដល់ប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស់ និងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា ឱ្យរួចផុតពីការវាតទីរបស់លទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបម៉ាកលេនីននិយម ដែលមានប្រទេសគូបាជារដ្ឋជំរុញពីក្រោយ។

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិត្រូវបានប្រជាជាតិទាំងឡាយទទួលយកដោយបែងចែកជាបីប្រភេទគឺ ៖

ទី១ នីតិអន្តរជាតិសាកល ដែលរួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលប្រជាជាតិនានាព្រមទទួលយកថាជានីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការទាំងនោះគ្របដណ្តប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជា បញ្ហដែលមិនអាចរំលោភបានទៅលើសន្ធិសញ្ញា បញ្ហាសុវត្ថិភាពនៃបណ្តាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេស បញ្ហាយុត្តាធិការនៃប្រជាជាតិនីមួយៗ ទៅលើដែនអាកាស និងដែនគោករបស់ខ្លួន។

ទី២ នីតិអន្តរជាតិទូទៅ រួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលបណ្តាប្រទេសភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយកនៅពេលណាដែលច្បាប់នោះ សមស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ស្តីពីដែនសមុទ្រដែលច្បាប់នេះមានយុត្តាធិការទៅលើបណ្តារដ្ឋណាដែលមានដែនសមុទ្រ។

ទី៣ នីតិអន្តរជាតិដោយឡែក រួមបញ្ចូលនូវសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើន ឧទារណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន

នីតិអន្តរជាតិមានវិសាលភាពក្នុការអនុវត្តជាក់ស្តែងទៅតាមមុខសញ្ញាបី

១. នីតិជាតិ ត្រូវបានចាត់ទុកថា មានអនុកូលភាព ទៅតាមនីតិអន្តរជាតិ ។ មានន័យថា ទោះបីនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ ថែមទាំងបានអនុម័ត និងយកមកប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នីតិជាតិត្រូវតែបន្សុីជាមួយចំណុចមួយចំនួននៃនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។

២. រដ្ឋជាទូទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ច ធ្វើឱ្យនីតិជាតិស្របតាមនិយាមទាំងឡាយរបស់អន្តរជាតិ ដែលច្បាប់នេះរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៣ ហើយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមស្របទម្រង់ និងគតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី២ ច្បាប់នេះមានវិធានស្របទៅតាមវិធានអន្តរជាតិនានា ។ ដូចជាមាត្រា ១ ដែលចែងអំពីគោលបំណងនៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចែងថា គោលបំណងនៃនេះ គឺដើម្បីផ្តល់បទបទប្បញ្ញត្តិដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះកាប្រព្រឹត្តតាមការកំណត់ដោយ ៖

ក. អនុសញ្ញាប្រឆាំងនិងភេរវកម្មទាំង១៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងពិធីសារទាំងឡាយដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃច្បាប់នេះ ។

ខ. សេចក្តីសម្រេចនានានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនិងភេរវកម្ម ដូចជាសេចក្តីសម្រេចលេខ១២៦៧ លេខ១៣៧៣ និងលេខ១៥៤០ ។

ប្រការនេះបង្ហាញឱ្យឃើញថា ជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេ ប្រទេសភាគច្រើនដែលប្រកាន់នីតិអន្តរជាតិ ក៏ត្រូវរៀបចំ និង តាក់តែងនីតិជាតិរបស់ខ្លួនឱ្យស្របទៅតាមវិធាននានារបស់នីតិអន្តរជាតិដែរ

គ. តាមនីតិវិធី នីតិជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា ហេតុការណ៍ តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះជាទូទៅច្បាប់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ។

នីតិជាតិបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថា នីតិអន្តរជាតិ ដែលបានរៀបចំ និងតាក់តែងឡើង ក៏ដើម្បីការពារសង្គមមនុស្សដែរ តែជាសង្គមមនុស្សរួម ដែលយើងឱ្យឈ្មោះថា សហគមន៍អន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើរដ្ឋនីមួយៗរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិមានលក្ខណៈតថភាពសមស្របតាមសង្គមនោះ នីតិអន្តរជាតិ ក៏នឹងជួយជំរុញឱ្យរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព វិបុលភាព ជាមិនខានឡើយ ហើយបើរដ្ឋភាគច្រើនទទួលបានការរីកចម្រើន ពិតណាស់រដ្ឋទាំងអស់នោះ ក៏នឹងចែករំលែកធនធានរបស់ខ្លួនទៅដល់បណ្តារដ្ឋដែលនៅខ្សោយខាងផ្នែកច្បាប់ ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច យល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថា ពិភពលោកជាផ្ទះយើងតែមួយ ។ ឧទាហរណ៍ ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ G-20 បានបើកសន្និសិទ្ធកំពូលរស់ខ្លួននៅទីក្រុង តូរ៉ុងតូ Toronto ប្រទេសកាណាដា ហើយសន្និសិទ្ធកំពូល

នេះ ក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ៨ ផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស ជប៉ុន បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី កាណាដា សហព័ន្ធរុស្ស៊ី បានផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានជាមូល និធិមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យគាំពារមាតា និងទារកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រ នូវទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ៥.០០០.០០០.០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ មូលនិធិនេះត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថា មូលនិធិមូស្កូកា Fund Muskoka ។ មូលនីធិនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកនៅពេលមាតាមានផ្ទៃពោះក្ដី ឬមួយក៏នៅពេលសម្រាលកូនក្ដី។ វិធានការដែលប្រកាសដោយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង៨ ស្ដីពីការជួយគាពារមាតានិងទារកនោះ គឺជាការរួមចំណែកជួយពន្លឿនផែនការរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP ក្នុងការសម្រេចឱ្យបានកម្មវត្ថុសហស្សវត្សស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ នៅទល់នឹងឆ្នាំ២០១៥។ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកបានសង្កេតឃើញថា នៅមានការយឺតយ៉ាវច្រើនណាស់ ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅរវាងឆ្នាំ១៩៩០និង ២០០៨ អត្រាមរណៈទារកបានថយចុះចំនួន ២៨ % ប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅមានទារកស្លាប់ចំនួន ៧២នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើត១០០០នាក់។ ជាអត្រាមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកម្មវត្ថុនៃបំណងប្រាថ្នារបស់អង្គការម្មវិធីអភវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ដែលចង់ឱ្យអត្រាមរណៈទារកមានការថយចុះរហូតដល់ទៅ៦៦%ក្នុងរវាងឆ្នាំ ១៩៩០ និង ២០១៥។

ក្រុមបណ្ដាប្រទេសហ្សេ ២០ (G-២០)

ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ ឬ ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ២០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មានប្រជាជនចំនួន ៦៦% នៃប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចំនួន៧០%នៃប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្មនិងចំនួន៧០% នៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងពិភពលោក។

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានក្រុមប្រទេសហ្សេ២០ នេះឡើង គឺនាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្ដីប្រកាសមួយដែលគេឱ្យឈ្មោះថា សេចក្ដីប្រកាសទីក្រុងប្រេស៊ីល ។ សេចក្ដីប្រកាសនេះចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានឃើញថា ជាសេចក្ដីប្រកាសនាំឆ្ពោះទៅរកពាណិជ្ជកម្មសេរីការូបនៅកម្ម ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មាន សមជិកចំនួន ២៣ រដ្ឋ គឺ អាហ្សង់ទីន បូលីវី ប្រេស៊ីល ស៊ីលី ចិនប្រជាមានិត គូបា អេក្វាទ័រ អេហ្ស៊ីប ហ្គាតេម៉ាឡា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី មិចស៊ិក នីហ្សេរីយ៉ា ប៉ាគីស្ថាន ប៉ារ៉ាហ្គាយ ប៉េរ៉ូ ហ្វីលីពីន អាហ្វ្រិកខាងត្បូង តង់ហ្សានី ថៃឡង់ អ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ទួរគី និង វេណា ហ្ស៊ុយអេឡា។

ក. ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យ

ខ. ការវិនិច្ឆ័យ

ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យនៃនីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលមានជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដ ត្រូវតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទទួលធ្វើជាស្ថាប័ន កាត់សេចក្តីដោយឈរនៅលើគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ឬតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋនិងរដ្ឋរៀបចំធ្វើឡើងរួមគ្នា។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួន ជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ អាចឈានទៅដល់ការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ អាស្រ័យដោយភាគីណាមួយ ឬភាគីច្រើនទៀត ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនធ្វើការវាយលុកជាមុនទៅលើទីតាំងកងនាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋាន ផៀលអារប័រ នាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅវិញ ដោយធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជប៉ុន។ វិធានការនេះ ពាក្យច្បាប់សម័យបុរាណហៅថា ជាដើមហេតុនៃការបង្កសង្គ្រាម។ នៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ ឧក្រិដ្ឋជនដែលជាអ្នកបង្កឱ្យមានសង្គ្រាម ត្រូវយកទៅកាត់ទោសទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ ឬនីតិអន្តរជាតិ ដែលមានដូចជាការកាត់ទោសទៅលើឧត្តមនាវីអាអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ កាល់ ដូនិច ដោយឧត្តមនាវីនេះ បានបញ្ជាឱ្យកងយន្តហោះចម្បាំងអាលល្លឺម៉ង់ទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើនាវាដឹកអ្នកជំងឺ និងរបួស ហើយដែលទង្វើនេះបានបំពាទៅលើសន្ធិសញ្ញានាវាទីក្រុងលើកទី២០ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

គ. ការអនុវត្តន៍

ឃ. ការវាយប្រហារ

ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅកំពង់ផែផៀល ហាបូរ ពីសំណាក់កងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន ការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ជប៉ុន មកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែ ផៀលហាបូរ បានចាប់ផ្តើមឡើងនៅវាលាព្រឹកព្រលឹម ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤១ ។ ផែនការនៃការវាយប្រហារមិនឱ្យដឹងខ្លួនជាមុននេះ មជ្ឈដ្ឋានយោធាជប៉ុនឱ្យឈ្មោះថា ការវាយលុកទៅលើកោះហាវៃ ឬ ផែនការនៃកាវាយលុក Z ។ ដោយសារការវាយប្រហារនេះហើយ ដែលបង្ខំឱ្យ សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ ផែនការវាយលុករបស់ជប៉ុនទៅលើកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកនេះ មានគោលដៅធំៗ ដូចតទៅ ៖ ទី១ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់នូវឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលដល់អធិរាជជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ទី២ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេស និង ហូឡង់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពិន ។ ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពជប៉ុននេះ ដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការជប៉ុនឈ្មោះលោក ជុំជី ណាហ្គុយម៉ូ Chuichi Nagumo និងលោកលីសស្លូវ៉ គុយ យ៉ាម៉ាម៉ូតូ Is oroku yamamoto។ ជាលទ្ធផលនៃការខូចខាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអាកាសជប៉ុននេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង យន្តហោះចម្បាំងចំនួន១៨៨គ្រឿង ត្រូវបានកម្ទេច ១៥៥គ្រឿងទៀត ត្រូវបានខូចខាត កង

យោធាអាមេរិកចំនួន ២៣៤៥ នាក់ ត្រូវានបាត់បង់ជីវិត ចំនួន ១២៤៧ នាក់ រងរបួស និងពិការ ប្រជាជនស៊ីវិលចំនួន ៥៧ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត និង ៣៥ នាក់ទៀត ទទួលរងរបួស ។ អាស្រ័យហេតុនេះទើប ក្រោយ សង្គ្រាមលោកលើកទៅ២ មតិភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះ បានចាត់ទុកថា ភាគច្រើននៃអ្នកដឹងនាំកងយោធាជប៉ុន ជាការបំពានទៅលើសញ្ញានាវា ដែលធ្វើនៅទីក្រុងឡុងលើកទី២ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបទៅតាមសន្ធិសញ្ញាវេស្តផលឡា ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ មកទល់នឹងសតវត្សទី២០នេះ មត្រាទី៥១នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថា រដ្ឋទាំងឡាយ ជាបុគ្គលក្តី ជាសមូហភាពក្តី មានសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួន នៅក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារ ដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើខ្លួន ។ មាត្រាទី៥១ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏បានធានាផងដែរនូវសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងឡាយក្នុងកិច្ចការពារខ្លួន រហូតឈានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ។

សន្ធសញ្ញាវេស្តផលឡា ឬហៅថា សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពវេស្តផលឡា គឺជាសន្ធិសញ្ញាពីរដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអូស្នាប្រ៊ុត Osnabruck ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៦៤៨ និងនៅលើទឹកដីម៉ុនស្ទើរ Munster ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៦៤៨ ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ (១៦១៨-១៦៤៨) នៅក្នុងអាណាចក្រហូលីរ៉ូម៉ង់ the Holy Roman Empireនិងសង្គ្រាម៨ឆ្នាំ(១៥៦៨-១៦៤៨) រវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងសហរដ្ឋទាំង៧ នៃប្រទេសហូឡង់។ ផ្តើមចេញជាលទ្ធផលនៃសន្ធិសញ្ញានេះ គឺជាសន្និសីទការទូតទំនើបមួយ ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃគំនិតនយោបាយថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកណ្តាលដោយឈរនៅលើទស្សនាទានរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង។ (អធិបតេយ្យ)

ប្រវត្តិវិទូបានកំណត់ថា សន្ធិសញ្ញាវេស្តផលឡា ទោះជាក្រោយមកទៀតមិនបានធ្វើឱ្យទ្វីបអឺរ៉ុបសុខសន្តិភាពក្តី ក៏នេះជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ជាក្បាលរថភ្លើងនាំឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនានាផងដែរ ។ សន្ធិសញ្ញាវេស្តផលឡានេះ ភាគច្រើននៃប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា ជាប្រព័ន្ធអធិបតេយ្យ នាសម័យបុរាណ ពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះ មានបង្កប់ទៅដោយទស្សនាទាន ស្តីអំពីប្រជាជាតិ-រដ្ឋអធិបតេយ្យដោយឈរលើមូលដ្ឋានពីរ គឺ បូរណភាពដែនដី និង ការបញ្ចៀសមិនឱ្យមានតួអង្គផ្តាច់មុខក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋ។

អាស្រ័យដោយទស្សនាទានដែលចេញមកពីសន្ធិសញ្ញាវេស្តផលឡា ឬ សន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងវេស្តផលឡានេះហើយ ទើបពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានរកឃើញគន្លឹះសំខាន់ៗ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏ដូចជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះ រួមមានគោលការណ៍ដូចតទៅៈ

ទី១ គោលការណ៍អធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ និងសិទ្ធិសំខាន់ៗ នៃនយោបាយសម្រេចដោគវាសនាដោយខ្លួនឯង ។

ទី២ គោលការណ៍សមភាពរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

ទី៣ គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋមួយ ចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍បានក្លាយទៅជាមាគ៌ារួមមួយឆ្ពោះទៅរកភាពប្រាកដនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលជាមរតកកើតឡើងពីប្រព័ន្ធវេស្តផលឡា ។

៣.២. នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិទាំងឡាយ នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានចែងអំពីការទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរ។ តើនីតិអន្តរជាតិសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលកើតមានជម្លោះ ហើយឈានទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ព ។

ស្របតាមនីតិអន្តរជាតិ សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា កាលពីសម័យកាលនៃនីតិបុរាណការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នីតិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា the jus ad bellum ។ ជាទូទៅ បទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការប្រើប្រាស់កងទ័ពកើតចេញមកពីកត្តាពីរយ៉ាងៈ

ទី១ អ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួន មានអំណាចមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបញ្ជាកងទ័ពបានទៀតផងដែរ ។ នៅក្នុងកត្តាទីមួយនេះ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពចេញមកពីភាគីតែម្ខាង ហើយរាលដាលទៅដល់ការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើនទៀត ។

ឧទាហរណ៍ នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី និង ជប៉ុន បានរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។

ទី២ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអាស្រ័យដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា ដូចជាកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងជំពូកទី១ មាត្រាទី៤ បានចែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរជាតិ សមាជិករបស់សហប្រជាជាតិត្រូវចៀសវាងកុំពឹងផ្អែកលើការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋណាមួយ ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ឬ មួយប្រឆាំងដោយរបៀបណាមួយដែលមិនសមស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញរបស់សហប្រជាជាតិ។

៣.២.១. វិធានការផ្លូវច្បាប់

ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមច្បាប់ មានលក្ខខណ្ឌបី